

선거관리위원회 스토킹 예방규정

제 정 2024. 6.24. 중선관훈령 제543호

제1조(목적) 이 규정은 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조에 따라 선거관리위원회의 스토킹 예방 및 피해자 보호·지원을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 이 규정은 각급선거관리위원회(소속기관을 포함하되, 읍·면·동선거관리위원회를 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 소속 구성원(위원, 직원, 각급선거관리위원회와 고용관계에 있는 사람 및 이에 준하는 관계인을 말한다), 각급선거관리위원회와 업무관련성이 인정되는 제3자에게 적용된다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "스토킹"이란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스토킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스토킹범죄를 말한다.
2. "스토킹행위자"란 스토킹을 한 사람을 말한다.
3. "피해자"란 스토킹으로 직접적인 피해를 입은 사람을 말한다.

제4조(스토킹 예방교육) ① 중앙선거관리위원회사무총장 및 시도선거관리위원회사무처장(이하 "기관장"이라 한다)은 스토킹의 예방과 방지를 위하여 필요한 교육을 실시할 수 있고, 이를 위해 스토킹 예방교육의 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립할 수 있다.

② 제1항에 따라 스토킹 예방교육을 실시하는 경우 「가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제4조의3에 따른 가정폭력 예방교육, 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따른 성매매 예방교육, 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조에 따른 성교육 및 성폭력 예방교육, 「양성평등기본법」 제31조에 따른 성희롱 예방교육 등을 성평등 관점에서 통합하여 실시할 수 있다.

③ 스토킹 예방교육은 다음 각 호의 내용을 포함해야 한다.

1. 스토킹 관련 법령 및 규정
2. 스토킹의 특성 및 징후, 사례
3. 스토킹 발생 시의 처리 절차 및 조치 기준
4. 피해자에 대한 고충 상담, 구제절차 및 보호조치
5. 스토킹행위자에 대한 징계 등 제재조치
6. 민원인, 고객 등 업무관련성 있는 제3자에 의한 스토킹의 예방과발생 시 대처 방안
7. 그 밖에 스토킹 예방에 관한 사항 등

④ 기관장은 스토킹 예방교육의 내용을 내부 전자게시판에 게시하는 등 소속 직원이 자유롭게 열람할 수 있도록 해야 한다.

제5조(고충상담창구 등) ① 스토킹 예방을 위한 업무 처리를 위하여 중앙선거관리위원회(이하 "중앙위

원회"라 한다) 인사과 및 시·도선거관리위원회(구·시·군선거관리위원회)를 포함한다. 이하 "시·도위원회"라 한다) 총무과에 스토킹 고충상담창구(이하 "고충상담창구"라 한다) 및 고충처리업무담당자를 두고 소속 직원에게 적극적으로 알려야 한다. 이 경우 고충상담창구는 성희롱·성폭력 고충상담창구와 통합하여 운영할 수 있다.

② 중앙위원회 및 시·도위원회는 고충 상담의 업무를 처리하기 위하여 스토킹 고충상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 2명 이상 지정하여야 하며, 성희롱·성폭력 고충상담원이 이를 겸할 수 있다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 스토킹 피해(2차 피해를 포함한다)에 대한 상담
2. 스토킹 고충에 대한 조사 신청의 접수 및 처리
3. 피해자 보호조치의 검토 및 이를 시행하기 위한 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 스토킹재발방지대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 스토킹 고충처리절차 및 관련 매뉴얼 마련에 관한 사항
6. 스토킹 예방을 위한 교육·홍보 등 그 밖의 스토킹 예방 업무

④ 고충상담원은 고충상담창구 내에 별지 제1호서식의 고충 접수 및 처리대장과 스토킹 고충처리절차 및 매뉴얼을 작성하여 갖추어 두어야 한다.

⑤ 고충상담원은 피해자에게 기관의 스토킹 고충처리절차를 구체적으로 설명하여 피해자가 기관 내 고충처리절차를 충분히 이해하고 활용할 수 있도록 지원해야 한다.

⑥ 고충상담원은 피해자가 요청한 제8조의 보호조치 이행을 점검하고 피해자 상담 후 결과를 기관장에게 보고하는 등 피해를 최소화하기 위한 조치를 지원해야 한다. 이 경우 시·도위원회 위원 또는 기관장이 스토킹행위자인 때에는 제17조에 따라 중앙위원회에 신고해야 한다.

⑦ 고충상담원은 상담 과정에서 피해자에게 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 안 된다.

1. 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위
2. 정당한 이유가 없는 행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위
 - 나. 피해자의 고충 상담 신청 의도를 의심하는 행위
 - 다. 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위
 - 라. 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위
 - 마. 스토킹행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
 - 바. 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위
3. 스토킹행위자를 동석시키는 행위
4. 목격자 회유 및 피해자 입장에서의 진술을 방해하는 행위
5. 그 밖에 이에 준하는 2차 피해를 주는 행위

⑧ 기관장은 스토킹 피해 신고의 편의성을 위하여 내부 전자게시판에 비공개 사이버신고센터를 개설·운영할 수 있다.

⑨ 스토킹 피해 사실을 인지하거나 피해자로부터 고충 상담을 요청받은 상급자(피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 사람을 말한다)는 피해자에게 스토킹 고충처리절차를 충실하게 안내해야

하고, 피해자의 의사에 반하지 않는 범위에서 고충상담원에게 이를 알려야 한다.

제6조(고충처리 업무의 지원) ① 중앙위원회 및 시·도위원회는 고충상담원의 스토킹 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위해 외부 전문기관 교육수강을 적극적으로 지원해야 한다.

② 기관장은 고충상담원이 고충처리 업무를 행할 때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호하고 지원해야 한다.

③ 기관장은 제5조제3항의 고충상담창구의 업무를 지원하기 위해 외부전문가를 선임할 수 있다.

④ 기관장은 스토킹 상담의 공신력과 전문성을 높이기 위하여 제5조에 따른 고충상담창구 및 사이버 신고센터의 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

제7조(고충 상담 및 처리) ① 스토킹과 관련하여 상담을 원하는 소속 구성원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담원에게 상담을 신청할 수 있다.

② 고충상담원은 제1항의 상담 신청을 접수한 경우 지체 없이 상담에 응해야 하며, 해당 소속 구성원에게 조사신청 등 처리절차를 안내해야 한다.

③ 고충상담원은 상담을 진행하여 스토킹 피해 및 위협의 정황을 파악하고, 피해자의 명시적인 의사에 반하지 않는 범위에서 이를 기관장에게 보고하여 제8조의 보호조치가 이루어지도록 해야 한다.

제8조(피해자 보호조치 시행) ① 중앙위원회 및 시·도위원회는 피해자의 안전한 업무환경을 위하여 근무 시간 및 장소의 변경, 배치전환 등의 적절한 보호조치를 시행할 수 있다.

② 중앙위원회 및 시·도위원회는 스토킹이 발생한 경우 스토킹행위자에게 피해자에 대한 접근금지, 피해자의 근무 장소 및 일정 파악 금지 등 준수할 사항을 고지해야 한다.

③ 중앙위원회 및 시·도위원회는 제1항 및 제2항에 따른 보호조치의 원활한 시행을 위해 외부전문가에게 자문할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 보호조치는 행위자에 대한 징계 의결이 있기 전에도 피해자 보호 필요성을 고려하여 실시할 수 있고, 이러한 경우에도 피해자의 의사를 고려해야 한다.

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 보호조치는 스토킹이 사실이 아닌 것으로 판단된 경우에 종료할 수 있다.

⑥ 중앙위원회 및 시·도위원회는 제1항 및 제2항에 따른 보호조치를 시행하는 경우에는 피해자의 신원, 피해 내용 등이 다른 사람에게 누설되지 않도록 해야 한다.

⑦ 중앙위원회 및 시·도위원회는 기관 내에서 스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.

제9조(조사 등) ① 스토킹 고충에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다)는 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제2호서식의 스토킹 조사 신청서를 제출해야 하며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수해야 한다.

② 고충상담원은 제1항에 따른 신청서를 접수한 후 신속하게 조사를 실시해야 하며, 접수한 날로부터 20일 이내에 조사를 완료해야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위에서 조사 기간을 연장할 수 있다.

③ 기관장은 제2항에 따른 조사 과정에서 피해자의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 아니하도록 해야 한다.

④ 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조사 과정에 외부전문가 등을 참여시키거나 외부전문가에게 자

문할 수 있다.

⑤ 피해자는 조사를 받을 때 사전에 신청하여 신뢰관계인을 동석시킬 수 있다. 다만, 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우에는 그렇지 않다.

⑥ 제1항에 따라 조사가 진행 중인 사안에 대해 피해자가 법령에 따른 다른 기관에서의 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우에는 해당 조사를 중지할 수 있다.

⑦ 고충상담원은 스토킹사건의 조사 진행상황을 서면, 온라인, 전화 등의 방법을 통해 피해자에게 알려주어야 한다.

제10조(조사결과의 보고) 고충상담원은 스토킹 사안에 대한 조사를 완료한 즉시 그 결과를 기관장에게 보고해야 한다.

제11조(불리한 처우 금지 및 비밀유지) ① 기관장은 피해자, 신고자, 조력자, 대리인에 대하여 고충의 상담, 신고, 협력, 제8조의 보호조치를 요구·신청했다는 것 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 해서는 안 된다.

1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 신분상 불이익 조치
2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치
3. 전보, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
4. 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5. 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치
6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위 또는 그 행위의 발생을 방치하는 행위
7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
8. 그 밖에 피해자, 신고자, 조력자, 대리인의 의사에 반하는 불이익 조치

② 기관장은 소속 구성원들이 피해자에 대하여 스토킹 피해를 입었다거나 제8조의 보호조치를 요구·신청했다는 것 등을 이유로 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 2차 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다)를 주지 않도록 해야 한다.

③ 기관장, 고충상담원 등 스토킹 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 사람은 사실관계 확인 및 사안 처리, 피해자의 보호를 위해 필요한 경우를 제외하고는 해당 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등을 다른 사람에게 누설해서는 안 된다.

제12조(고충심의위원회의 설치 및 구성) ① 스토킹 사건을 심의하기 위하여 중앙위원회 및 시·도위원회에 스토킹 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성하되, 성희롱·성폭력 고충심의위원회와 통합하여 운영할 수 있다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 최소 6명의 위원으로 구성하며, 위원장은 기관장이 지명하는 사람으로 한다.

③ 위원회를 구성하는 때에는 특정 성별의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과해서는 안 되며, 위원 중 1명 이상을 스토킹 관련 외부전문가로 위촉한다.

④ 위원장과 위원의 임기는 2년으로 하며, 연임할 수 있다.

⑤ 회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위해 간사 1명을 두되, 간사는 고충상담원 중에서 기관장이 지명한다.

제13조(고충심의위원회의 운영) ① 위원회의 회의는 위원장이 소집한다. 다만, 중앙위원회 및 시·도위원회의 위원 및 기관장이 스톡킹행위자로 지목된 경우에는 사건 발생 사실을 안 날로부터 7일 이내에 회의를 개최해야 한다.

② 사건의 당사자 또는 사건과 특수한 관계를 가진 사람은 해당 심의·의결에서 제척된다.

③ 사건 당사자는 특정 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 위원회에 위원의 기피를 신청할 수 있고, 위원 본인도 직·간접적으로 이해관계가 있는 안건의 심의에 대해 회피할 수 있다.

④ 위원장은 기피 신청을 받으면 기피 여부에 대한 결정을 한다. 이 경우 기피 신청의 대상이 된 위원에게서 그에 대한 의견을 받을 수 있다.

⑤ 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다.

1. 스톡킹의 판단(2차 피해를 포함한다)
2. 피해자에 대한 보호조치
3. 2차 피해 방지를 위한 조치
4. 그 밖에 스톡킹의 재발 방지에 관한 사항

⑥ 위원회의 심의는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑦ 위원회는 심의결과를 기관장에게 보고해야 한다.

제14조(조사 등 결과 통지) 기관장은 당사자에게 별지 제3호서식에 따라 서면으로 사건 조사결과 및 위원회의 심의결과 등을 지체 없이 통지해야 한다.

제15조(징계 등) ① 기관장은 스톡킹에 해당한다고 인정될 경우 스톡킹행위자에 대하여 징계 등 제재 절차가 이루어지도록 해야 한다.

② 기관장은 제1항에 따른 징계 등 제재 절차에서 피해자에게 의견진술 기회를 부여하여야 한다.

③ 기관장은 소속 구성원이 스톡킹 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자에 대하여 징계 등 조치를 해야 한다.

제16조(재발방지조치 등) ① 기관장은 스톡킹의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책을 수립·시행한다.

② 재발방지대책에는 사건 처리경과 및 조치결과에 관한 사항, 스톡킹 방지 조치 및 예방교육의 실시 등에 관한 사항, 피해자 또는 스톡킹 사실을 신고한 사람에 대한 불이익조치 금지 및 보호조치 마련 등 2차 피해 방지에 관한 사항, 그 밖에 기관 내 스톡킹 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항이 포함되어야 한다.

③ 기관장은 제1항의 재발방지대책을 수립·시행하는 경우에 해당 스톡킹이 성희롱·성폭력과 결합된 사건이면 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 또는 「양성평등기본법」 제31조에 따른 재발방지대책과 통합하여 수립·시행할 수 있다.

④ 기관장은 스톡킹 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 스톡킹 예방교육, 스톡킹의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

⑤ 기관장은 스톱킹행위자에 대한 재발방지 교육을 실시한다.

⑥ 기관장은 피해자에게 치료 및 상담 등 피해 복구를 지원한다.

제17조(상급기관의 관리·감독 강화) ① 스톱킹행위자가 시·도위원회 위원 또는 기관장인 경우에는 이 규정에도 불구하고 지체 없이 중앙위원회로 스톱킹 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 중앙위원회의 지휘·감독을 받도록 한다.

② 시·도위원회는 제1항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 하고 피해자 보호조치를 취해야 한다.

부 칙 <제543호, 2024. 6. 24.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

고충 접수 및 처리 대장

접수 번호	접수 일자	신청인		고충 내용	처리결과	회신 일자	담당자
		성명	소속 부서				

[별지 제2호서식]

스토킹 (상담□ 조사□) 신청서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않습니다.

제출일	20 년 월 일			접수일	20 년 월 일	
당사자	신청인	소속		직급		
		성명		성별		
		전화번호				
	피해자	소속		직급		
		성명		성별		
	행위자	소속		직급		
성명			성별			
내 용						
	※ 육하원칙에 따라 문제 행위, 지속성 여부, 목격자 또는 증인의 유무 등을 기록					
요구사항 ※ 조사를 신청한 경우	1. 스토킹의 중지 () 2. 업무 연락처·근무 장소의 변경, 배치전환 등 피해자 보호조치 () 3. 징계 등 인사조치 () 4. 사과, 합의 및 조정 () 5. 기타 ()					
※ 내용이 많은 경우 별지 추가 작성 가능						

[별지 제3호서식]

조사결과 및 스토킹 고충심의위원회 심의결과 통보서

1. 당사자 ※ 직위, 직급, 연령, 성별 등 개인정보보호를 위해 익명 처리 및 선택적 기재

－ 피해자 :

－ 행위자 :

2. 조사 결과

3. 스토킹 고충심의위원회 심의 결과

(1) 스토킹 여부에 대한 판단

(2) 행위자 조치사항 권고 내용

(3) 피해자 보호조치 권고 내용

(4) 2차 피해 예방 및 재발 방지대책 내용

년 월 일

중앙선거관리위원회사무총장 (서명 또는 인)

○○○시·도선거관리위원회사무처장 (서명 또는 인)